



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0030299-48.2016.8.26.0050** **CONTROLE 681/16**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ANUNCIATO MARCELINO DE OLIVEIRA NETO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Anunciato Marcelino de Oliveira Neto, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, e no artigo 35, *caput*, ambos combinados com o artigo 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, *caput*, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 19 de janeiro de 2016, por volta das 21h30min, na Rua Antônio Fonseca, esquina com a Rua Amambaí, s/nº, Vila Maria, nesta Capital, o acusado, agindo em concurso e associado com o adolescente inimputável Evandro Alves de Almeida, de 17 anos de idade, traziam consigo e transportavam, para entrega e a consumo de terceiros, droga consistente em 931,2g (novecentos e trinta e um gramas e dois decigramas) de massa líquida, constituído em um tijolo de cocaína, isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, o acusado associou-se com o adolescente inimputável Evandro Alves de Almeida, de 17 anos de idade, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.

O réu foi notificado (fls. 84) e apresentou defesa preliminar (fls. 101/102). Assim, a denúncia foi recebida (fls. 108).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação (fls. 126/127) e duas testemunhas de defesa (fls. 128/129). Em seguida o réu foi interrogado (fls. 162).

O Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal a fim de condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 166/180).

A Defesa do réu arguiu ser o conjunto probatório insuficiente para alicerçar um possível édito condenatório (CPP, art. 386, inc. VII), pleiteando, destarte, sua absolvição (fls. 128/130). Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pela fixação da pena no mínimo legal e possibilidade de apelar em liberdade (fls. 187/205).

Esse, o relatório. Decido.

A acusação é improcedente.

A negativa do réu não foi infirmada pela prova produzida perante o contraditório e a ampla defesa.

Apesar dos depoimentos dos policiais, não restou devidamente demonstrado se o réu estava traficando drogas ou se estas substâncias eram de propriedade do adolescente, que estaria de carona em seu veículo.

Desta forma, o quadro probatório não autoriza a condenação.

De concreto, pois, restou apenas a instalação de um quadro de dúvida.

A condenação, como sabido, deve resultar de prova tranquila, convincente. Na dúvida, é preferível a absolvição do culpado à responsabilização do inocente. Nesta sede (o processo penal), vige o princípio “in dubio pro reo”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Assim, forçoso é admitir, não existe prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Indicados os motivos, **ABSOLVO – ANUNCIATO MARCELINO DE OLIVEIRA NETO** – RG nº. 34.958.384, brasileiro, natural de Natal/RN, nascido em 23.10.1983, filho de Manoel Medeiros Oliveira e de Maria Lucinete da Silva Oliveira, **da imputação de cometimento do crime tipificado no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos os delitos c.c. o artigo 40, inc. VI, todos da Lei nº. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.**

Expeça-se, de imediato, alvará de soltura em favor do réu.

Efetuem-se as comunicações de praxe.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de Março de 2017.

Carlos José Zulian

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**